

1522077-55.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

...

GILCIMAR GOMES DA COSTA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, "caput" do Código Penal, porque, como narra a denúncia, em data e horário incertos, porém compreendidos entre os dias 24 de outubro de 2021 e 27 de setembro de 2022, por volta das 04h12min, na Rua Santo Antônio, nº 529, Bela Vista, nesta Cidade e Comarca da Capital, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522077-55.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522077-55.2022.8.26.0228 C. 1255/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2263463/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27679246 - 78º D.P.

JARDINS, 2263463 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILCIMAR GOMES DA COSTA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

GILCIMAR GOMES DA COSTA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, "caput" do Código Penal, porque, como narra a denúncia, em data e horário incertos, porém compreendidos entre os dias 24 de outubro de 2021 e 27 de setembro de 2022, por volta das 04h12min, na Rua Santo Antônio, nº 529, Bela Vista, nesta Cidade e Comarca da Capital, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular Samsung Galaxy A71, avaliado em R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), coisa que sabia ser produto de crime anterior de furto, praticado em prejuízo da vítima Douglas Stephano Mendonça Santos.

A denúncia foi recebida. O réu foi citado. Sobreveio resposta à acusação. Em instrução, foi ouvida uma testemunha comum. Interrogado, o acusado permaneceu em silêncio. Em debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa pediu a improcedência.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo apurado, no dia 24 de outubro de 2021, na rua Augusta, nº 1097 – Consolação, São Paulo/SP, a vítima teve seu aparelho celular subtraído por indivíduo desconhecido. Após, em data incerta, GILCIMAR adquiriu e recebeu o referido aparelho celular, e passou a portá-lo como se proprietário fosse.

Contudo, no dia 27 de setembro de 2022, por volta das 04h12min, na Rua Santo Antônio, nº 529, Bela Vista, onde se encontra situada uma padaria, policiais militares foram acionados pelos funcionários do estabelecimento, pois o réu teria consumido produtos no local, mas, no momento de pagar, não possuía dinheiro.

Na sobredita padaria, o proprietário afirmou não ter interesse no prosseguimento das investigações. Entretanto, GILCIMAR foi abordado pelos policiais, os quais realizaram revista pessoal e localizaram em sua posse um telefone celular da marca Samsung, IMEI nº 35491011303717-2, que constou como sendo produto de furto (boletim de ocorrência nº 2001599/2021).

Informalmente indagado, disse aos policiais que havia comprado o aparelho de um desconhecido na “feira do rolo”.

Preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia, interrogado pela Autoridade Policial, GILCIMAR afirmou que ficou sabendo quando de sua abordagem que o aparelho celular que portava era produto de furto, reiterando que o comprou na “feira do rolo” pelo valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

A materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos boletins de ocorrência, pelo auto de exibição, apreensão e entrega, bem como pela prova oral produzida.

O policial militar João Pedro Aguiar disse que na data do fato foram acionados para averiguar um entrevero numa padaria. Foram ao local e lá encontraram o acusado, que se recusava a pagar a conta de seu consumo na padaria. Ele oferecia o celular em pagamento da dívida que, consultado o seu IMEI, verificou-se ser produto de furto. Inquirido, o acusado disse ter adquirido o aparelho na “feira do rolo, de pessoa desconhecida” (sic). O acusado estava usando o aparelho com seus dados pessoais (número de linha e dados pessoais).

Interrogado, o réu permaneceu em silêncio.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova amealhada basta para a condenação, pois os policiais foram claros ao narrar que detiveram o réu em posse do celular produto de ilícito.

Ademais, é certa a sabença da origem ilícita do bem.

Ocorre que, em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do condutor, uma vez que, não há como aferir-se dolo de maneira direta ou positiva.

No caso dos autos, é indiscutível que não houve prova plena da ignorância da origem ilícita do bem, cabendo ao acusado sua produção. Por outro lado, os elementos indiciários, somados aos contraditórios indicam a existência de dolo direto na conduta do agente, afastando, ainda, qualquer discussão sobre a natureza do

elemento volitivo.

Tranquila a jurisprudência neste sentido. O C. Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira, uniforme, que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

No mesmo sentido a doutrina, onde Júlio Fabbrini Mirabete afirma que "basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc.".

Ademais, conforme entendimento pacífico, pela regra do ônus de prova, a simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a justificar devidamente a posse. Veja-se que a ciência quanto à origem exsurge da prova dos autos, afinal, o réu, como costumeiramente acontece, aduz ter adquirido o aparelho na "feira do rolo", sem qualquer capacidade de indicar de quem adquiriu e sem qualquer tipo de indicativo de licitude.

Portanto, a denúncia procede.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, anoto que o réu é criminoso habitual.

Afinal, como já proclamou o C. STF, quem faz do crime profissão, incide na hipótese da habitualidade ou reiteração delitiva, que deve ser considerada como circunstância judicial (artigo 59 CP), para a fixação da pena inicial.

No mesmo sentido o C. Supremo Tribunal Federal, ao analisar a culpabilidade do agente como fator indispensável para a fixação da pena.

Assim, fixo a pena inicial em 01 (um) ano e 04 (quatro) de reclusão, com o pagamento 13 (treze) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase, observo que o réu é reincidente. Assim, agravo sua pena para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mínimos.

Ausentes outras razões modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

Em vista da reincidência e dos péssimos antecedentes, descontará o regime inicial no fechado.

Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, por insuficiente aos fins da reprovação penal.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu GILCIMAR GOMES DA COSTA SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, mínimos, por incurso nas penas do artigo 180, "caput" do Código Penal.

Inviável o apelo em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, "considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se

revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo". Ademais, como visto, temos agente em intensa reiteração criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

RECOMENDE-SE o réu na prisão em que se encontra.

DEFIRO a restituição do aparelho apreendido, comprovada a propriedade no prazo de 90 dias. Na inércia, proceda-se na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA